

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 494/2538

นายเสถียร ประทุมวัน

โจทก์

นายจอห์น โอลท์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 237

การตรวจรับคำแก้อุทธรณ์เป็นหน้าที่ของศาลแรงงานกลางเมื่อศาลแรงงานกลางสั่งรับคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยแล้วโจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งรับคำแก้อุทธรณ์ว่าเป็นการไม่ชอบหาได้ไม่

ความว่า ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายไว้พิจารณา ศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยเพื่อแก้อุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปจำเลยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้ว

โจทก์เห็นว่า คำแก้อุทธรณ์ของจำเลยขาดอายุความแก้อุทธรณ์แล้ว คำแก้อุทธรณ์ของจำเลยและคำคัดค้านคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ก็มีข้อความเป็นทำนองเดียวกันไม่มีประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญพอที่ศาลฎีกาจะรับฟังได้อีกโจทก์จึงขอคัดค้านคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่งรับคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างจำนวน 210,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันแรกที่โจทก์พึงจะได้รับเงินเดือนจากจำเลย จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ข้อ 2.1 เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้สำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยเพื่อแก้อุทธรณ์ของโจทก์ จำเลยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า รับเป็นคำแก้อุทธรณ์ สำเนาอีกฝ่าย(อันดับ 37, 38, 59 และ 64)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า รวมส่งศาลฎีกา (อันดับ 67)

คำสั่ง

วันที่ 22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2538

การตรวจรับคำแก้อุทธรณ์เป็นหน้าที่ของศาลแรงงานกลางเมื่อศาลแรงงานกลางสั่งรับคำแก้อุทธรณ์ของจำเลยแล้วโจทก์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งรับคำแก้อุทธรณ์หาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ